



Observations de la commission relatives aux comptes d'ensemble de l'exercice 2018 du parti politique La République en marche

Le deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance de la vie politique, dispose que la comptabilité tenue par les partis politiques *« inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret »*.

L'article 12-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques précise que *« les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne »*.

Le site internet du parti « La République en marche » met en évidence l'existence de 134 « sites départementaux » correspondant à autant d'émanations territoriales subdivisées en comités locaux et à la tête desquelles le parti nomme un référent.

La commission a, en conséquence, demandé au parti les raisons pour lesquelles le parti n'avait pas intégré dans son périmètre comptable l'ensemble de ces entités.

En réponse, le parti a indiqué que les référent(e)s de La république en marche, *« sont exclusivement des personnes physiques ne disposant d'aucun compte bancaire. Ils ne perçoivent aucune ressource et l'ensemble de leurs dépenses est intégralement réglées à partir d'un compte bancaire du parti. Chaque référent dispose d'une carte de paiement à son nom dont les débits sont enregistrés sur le compte bancaire (...) dans les écritures du siège national. Les référents sont nommés par le conseil d'administration de la République en Marche pour être la voix politique du mouvement dans chaque département et animer le réseau de militants notamment par l'intermédiaire des comités locaux ouverts à tous, adhérents comme sympathisants »*.

La commission estime que l'absence de personnalité morale ou de compte bancaire ne constitue pas un critère pour déterminer si une organisation territoriale a vocation ou non à figurer dans le périmètre comptable d'un parti politique. Un groupement de fait affilié, au sens du décret n° 90-606 précité, à un parti politique n'ayant aucun compte bancaire et aucune ressource propre doit être considéré comme une organisation territoriale du parti ayant vocation à figurer dans la liste des entités intégrées au périmètre comptable du parti quand bien même son intégration n'aurait aucune incidence sur les comptes d'ensemble de ce dernier.